

등록번호	감사팀-1954
등록일자	2025. 10. 16.
결재일자	2025. 10. 17.
공개구분	비공개(5)

★감사팀장	감사안전실장	사장
협조		

직원의 영리 목적 겸업금지 위반 관련 추가 제보사항 조사결과 보고

2025. 10.

감사안전실
(감사팀)

직원의 영리 목적 겸업금지 위반 관련 추가 제보사항 조사결과 보고

영리 목적 겸업으로 2차례 징계 처분을 받은 공사 직원이 여전히 택배업을 영위 중이라는 제보에 따라 실시한 사실관계 조사 결과임.

I 조사 개요

- 사 건 명: 겸업금지 위반 관련 추가 제보 조사
- 조사기간 : 2025. 7. 18. ~ 2025. 9. 30.
- 조 사 자 : 감사팀 부장 ◇◇◇
- 제보접수일: 2025. 7. 1.(국민신문고 제보)
- 조사대상

소 속	직 급	성 명	생년월일	입사일	담당업무	비 고
☞☞☞☞☞☞☞	□□	★★★	19YY. M. N.	20AA. B. CC.	△ △ △ △	

II 조사 배경

- 김기창 과장은 과거 영리 목적의 겸업금지 위반으로 두 차례 징계 처분(2024. 10. 30. 감봉 3개월 / 2025. 2. 4. 정직 1개월)을 받았음에도 불구하고, 동일하거나 유사한 행위를 반복하고 있다는 추가 제보가 접수됨에 따라 사실관계 확인을 위한 조사를 실시하였음.

Ⅲ 조사 결과

□ 경과 및 사실관계 확인

- 김기창 과장은 과거 2차례 겸업금지 위반으로 징계처분 이후, 본인 명의의 택배업을 2025. 1. 31. 폐업하였으나, 배우자 명의로 2025. 1. 19. 사업자 등록 및 2. 1. 쿠팡 계약 체결 등 동일 권역 내 택배업을 계속 수행한 사실이 확인됨.
- 배우자 명의로의 사업자 명의 변경 과정에서 김기창 과장은 차량 구매 및 운행, 배송 업무 등에 직접 관여하였으며, 배송 권역과 계약 형태 또한 기존과 유사하여 실질적으로 사업을 양도한 것으로 판단됨.
- 특히, 중징계 처분 이후(2025. 2. 4.) 약 2개월간 김기창 과장 본인의 차량 및 배우자의 차량(모두 비영업용)을 활용하여 택배업을 수행한 사실이 확인됨.
- 해당 사실은 강동경찰서에 제보되어, 「화물자동차운수사업법」 위반 혐의로 현재까지 총 4차례 조사를 받았으며, 검찰로 송치가 예정되어 있음.

□ 관련 규정 위반

- 「취업규정」 제6조(성실의무) 및 제11조(겸업금지)
- 「징계양정 및 절차에 관한 내규」 제3조 [별표1] 8. 영리 업무 및 겸직 금지의무 위반

□ 판단

- 김기창 과장은 두 차례의 징계 처분 이후 사업자 명의를 배우자로 변경하는 방식으로 겸업을 중단한 것처럼 외형상 조치를 취하였으나, 실제로는 중징계 처분 이후에도 본인 소유의 비영업용 차량을 직접 운행하며 동일한 택배업을 한시적으로 지속한 정황이 확인됨.

- 위 과정에서 발생한 영리행위는 외부 제보 → 경찰 조사 4회 진행 → 검찰 송치 예정으로 이어지고 있으며, 이는 공사의 대외 신뢰도 및 청렴도에 중대한 훼손을 초래한 사안임.
- 특히 2차례 징계 이후에도 동일 유형의 위반행위가 반복된 점, 명의 변경 방식을 통한 회피 정황, 수사기관 조사가 진행된 점을 고려해 볼때, 행위의 상습성·고의성이 인정되는 중대한 비위로 판단됨.

IV 징계 의견

- 「징계양정 및 절차에 관한 내규」 제3조 [별표1] 기준, 본 건은 ‘영리 업무 및 겸직금지 의무 위반’ 으로 분류되는 중징계(정직~해임) 대상에 해당됨.
- 또한 기존 징계 처분 이후에도 약 2개월간 실질적 영리활동을 한 시적으로 지속한 점, 명의 회피 정황 및 외부 수사기관 조사까지 진행 중인 점을 종합할 때 『중징계 처분 요구』가 타당한 것으로 판단됨.

V 향후계획

- '25. 10. 20.限 : 조사 결과에 따른 징계의결 요구 및 처분요구